

为是介绍他人卖淫，那么介绍者的非法获利应当是其因介绍他人卖淫而获得的好处费，不应包括卖淫者的分成。这与组织卖淫犯罪不同，组织卖淫犯罪是指组织者组织他人卖淫获得的收入，即从犯罪构成角度讲非法获利应当是组织卖淫后的全部所得，必然不能扣除卖淫者分成。也就是说，非法获利的认定与其所犯罪名及犯罪构成之间应当有因果关系。

二、以介绍卖淫所得的分成认定非法获利符合介绍者与卖淫者的关系

介绍卖淫罪中介绍者与卖淫者的关系与组织卖淫罪中组织者与卖淫者的关系有着本质区别。组织卖淫是以招募、雇佣、纠集等手段，管理或者控制他人卖淫的行为，卖淫者接受组织者的安排与调度，与组织者是支配与被支配的关系，涉及工作时间、工作流程、分成规则、嫖资收取以及其他规章制度等一般均由组织者单方面制定，卖淫者只有遵守制度、接受安排才能获得组织者分配的提成。因此，组织卖淫罪中自然要将全部卖淫所得作为组织者的非法获利。但介绍卖淫罪中介绍者与卖淫者之间并无人身和财产上的控制、管理、支配行为，介绍者与卖淫者是一种平等或类平等的合作与利用关系，且并非共同犯罪关系，介绍者在卖淫者与嫖客之间牵线搭桥，卖淫者负责为嫖客提供性服务，一般双方在合作之前就会约定好嫖资金额、嫖资收取方式、分成比例、分成规则等，双方往往平均分成甚

至卖淫者所获比例更高。由此，不应将卖淫者的分成计算到介绍者的非法获利之中。本案是典型的介绍卖淫行为，被告人与卖淫

者是建立在利益共享基础上的分工合作关系，以全部卖淫所得认定被告人的非法获利明显不当。

三、以介绍卖淫所得的分成认定非法获利符合罪责刑相适应原则

对一个犯罪行为的惩处应当与其行为的社会危害性相一致，尤其是以非法获利作为定罪量刑的重要依据时，应当着重考虑非法获利的认定是否与其侵害的法益程度相匹配，是否罚当其罪。介绍卖淫罪中卖淫者与介绍者是相互合作关系，而既然是平等的合作关系，双方之间就有分工，一般情形下分工的作用越大，社会危害性就越大或者法益的侵害程度就越深，同时获得的分成数额就越大。若不区分卖淫者和介绍者的非法获利，而将全部的卖淫所得都认定为介绍者的非法获利，那么势必会出现相同卖淫所得总额之下，虽然介绍者个人分成不同甚至比例差别很大，但量刑相同的局面，这与介绍者的作用及社会危害性并不相符。因此，以被告人收到的卖淫分成款认定非法获利并据此量刑更为符合罪责刑相适应原则。

编写人：浙江省宁波市海曙区人民法院 陈胡琼

卖淫人员的获利分成不应当计入 容留卖淫者的非法获利数额

——李某某、于某容留卖淫案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市惠山区人民法院(2023)苏0206刑初126号刑事判决书

2. 案由：容留卖淫罪

【基本案情】

2022年9月至10月，被告人李某某租用某足浴店等地，容留杨某、张某等人向况某、张某1、朱某等人卖淫290余次。杨某、张某等人共收取嫖资6万余元，并按照事先约定的分成比例，通过微信转账、现金等方式，支付给被告人李某某25600余元。自2022年9月29日起，被告人于某在被告人李某某安排下参与容留卖淫行为，具体负责接送卖淫人员和望风。被告人于某从被告人李某某处分得800元。

案发后，公安机关扣押被告人李某某手机2部，扣押被告人于某手机1部。被告人于某退出违法所得800元。

【案件焦点】

卖淫人员从嫖资总额中的获利分成是否应当计入李某某犯容留卖淫罪的非法获利数额。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为：被告人李某某、于某容留他人卖淫，其行为均已构成容留他人卖淫罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某